

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 617/2538 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห การ เชียงราย โจทก์
องค์การโทรศัพท์ แห่งประเทศ ไทย จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 386, มาตรา 391

สัญญาจ้างเหมามีข้อความว่า เมื่อผู้ว่าจ้างหรือจำเลยบอกเลิกสัญญา บรรดางานที่ผู้รับจ้างหรือที่โจทก์ได้ทำขึ้นหรือก่อสร้างไว้เพื่องานจ้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานที่ก่อสร้างเสร็จแล้วหรือไม่ก็ตาม ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยสิ้นเชิงและโจทก์จะเรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยไม่ได้ เมื่อโจทก์ก่อสร้างงานงวดที่ 8 และที่ 9 ยังไม่เสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาในที่สุดโจทก์ได้คืนงานส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จแก่จำเลย และจำเลยได้บอกเลิกสัญญาต่อโจทก์แล้ว โจทก์จะเรียกเอาค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ 8 และที่ 9 ซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จจากจำเลยไม่ได้ ส่วนสัญญาจ้างเหมามีอีกข้อหนึ่งระบุว่า "หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด"นั้น สำหรับข้อความที่กล่าวถึงเรื่องหากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างหรือจำเลยหักไว้เป็นค่าปรับและค่าเสียหายเหลืออยู่หลังจากจ้างบุคคลอื่นเข้าไปทำงานที่โจทก์ก่อสร้างค้างไว้จนเสร็จ จำเลยจะจ่ายเงินที่เหลืออยู่นั้นคืนให้แก่โจทก์ทั้งหมด เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินค่าจ้างสำหรับงานงวดที่โจทก์ได้ก่อสร้างเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาซึ่งโจทก์มีสิทธิจะรับไปจากจำเลยแล้ว แต่จำเลยได้หักหรือกันไว้ เป็นค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาของโจทก์ ก่อนเท่านั้น เงินดังกล่าวมิได้หมายรวมไปถึงว่าเมื่อจำเลย เลิกสัญญาต่อโจทก์แล้ว แม้โจทก์ทำงานงวดใดยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์

จำเลยก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงวดงานที่สร้างไม่แล้วเสร็จโดยจ่ายเท่าผลงานที่
โจทก์ก่อสร้างไปแล้วด้วยหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2529 จำเลยได้ว่าจ้างให้โจทก์เป็นผู้รับ
เหมาะทำการก่อสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์แม่สายจังหวัดเชียงรายของจำเลยใน
ราคา 10,272,082 บาท แบ่งชำระค่าจ้างเป็น 9 งวด ตามผลงานที่โจทก์ได้ดำเนิน
การก่อสร้าง ต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2529 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2530
โจทก์ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารชุมสายโทรศัพท์ดังกล่าวจนเสร็จตามสัญญาตั้งแต่
งานงวดที่ 1 ถึงงานงวดที่ 7 และงานงวดที่ 8 ร้อยละแปดสิบและงานงวดที่ 9 อีก
บางส่วน งานงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 7 โจทก์ได้ส่งมอบงานให้แก่จำเลยเรียบร้อยแล้ว ส่วน
งานงวดที่ 8 ร้อยละแปดสิบ และงานบางส่วนของงวดที่ 9 โจทก์ได้ทำการก่อสร้างงาน
ให้จำเลยไปแล้วรวมเงินตามผลงานทั้งหมดจำนวน 8,027,082 บาท ต่อมาเมื่อวันที่
31 มีนาคม 2530 โจทก์ได้ส่งมอบงานก่อสร้างที่เหลือคืนให้แก่จำเลยโดยทั้งสองฝ่าย
ตกลงกันให้ถือว่าโจทก์คืนงานให้วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2530 เป็นเหตุให้สัญญารับเหมา
ก่อสร้างเลิกกัน จำเลยได้ชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาให้แก่โจทก์เป็นเงิน
เพียง 6,676,853.30 บาท ยังค้างอยู่อีกเป็นเงิน 1,350,228.70 บาทตามผลงานที่
โจทก์ได้ดำเนินการไปแล้วจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2530 โจทก์ทวงถามแล้วจำเลย
เพิกเฉย ต่อมาจำเลยแจ้งแก่โจทก์ว่าจำเลยได้นำเงินค่าจ้างเหมาดังกล่าวหักชำระ
แทนผู้ค้ำประกันและนำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของโจทก์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,027,208.20 บาท จึงยังมีเงินเหลืออยู่ที่จำเลยตามสัญญาจ้างเหมาดังกล่าว
อีก 323,020.50 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 323,020.50 บาทแก่โจทก์

พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ทำงานให้จำเลยถึงเพียงงวดที่ 7 เท่านั้นแล้วละทิ้งงานไม่ได้ทำงานงวดที่ 8 และที่ 9 จำเลยจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างงานงวดดังกล่าวให้แก่โจทก์ เมื่อโจทก์ทิ้งงานถือได้ว่าโจทก์ผิดสัญญา จำเลยจึงมีสิทธิปรับด้วยการริบเงินค่าจ้างเงินประกันได้ตามสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 323,020.50 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความนำเสนอรับกันฟังยุติได้ว่า โจทก์ก่อสร้างอาคารชุดสายโทรศัพท์แม่สายจังหวัดเชียงราย เสร็จไม่ทันตามสัญญาจนโจทก์ต้องขอยกเลิกงานก่อสร้างส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จต่อจำเลยเอง โจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต่อมาจำเลยได้บอกเลิกสัญญาแก่โจทก์แล้ว ก่อนบอกเลิกสัญญาโจทก์ทำการก่อสร้างงานงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 7 เสร็จและจำเลยได้จ่ายเงินค่าจ้างทั้งเจ็ดงวดให้แก่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินค่าจ้างแทนโจทก์และจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของโจทก์แทนโจทก์ไปแล้ว สำหรับงานงวดที่ 8 โจทก์ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 80

ประเด็นข้อโต้เถียงคงมีแต่เพียงว่า หลังจากจำเลยได้บอกเลิกสัญญาแก่โจทก์แล้ว มีผู้ชนะการประกวดราคาเข้ามารับจ้างเหมาก่อสร้างงานในงวดที่ 8 และที่ 9 ที่ค้างอยู่ต่อไปได้ในราคา 2,245,000 บาท ทั้ง ๆ ที่เงินค่าจ้างตามสัญญาของงานทั้งสองงวดดังกล่าวเป็นเงินถึง 2,560,000 บาทเศษ ทำให้จำเลยมีเงินเหลือจ่ายสำหรับงานของงวดที่ 8 และที่ 9 จำนวน 323,020.50 บาท คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ ตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 323,020.50 บาท เป็นค่าก่อสร้างสำหรับงานงวดที่ 8 และที่ 9 ให้แก่โจทก์ตามที่โจทก์เรียกร้องหรือไม่ เกี่ยวกับเรื่องนี้สัญญาจ้างเหมาเลขที่ จ.25/(ข)2529 เอกสารหมาย จ.2 ข้อ 21 ระบุไว้ว่า "เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้วบรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น และสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้นโดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับงานที่ทำไปแล้วเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้"

ในกรณีที่ต้องจ้างบุคคลอื่นทำงานที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ หากปรากฏว่าเงินค่างานที่เหลือจ่ายไม่พอสำหรับการทำงานรายนี้เป็นจำนวนเท่าใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินจำนวนนั้นจากค่าจ้างที่ค้างชำระตามวรรคหนึ่ง และยอมรับผิดชอบเงินจำนวนที่ยังขาดอยู่นั้นจนครบถ้วน

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด" จากข้อสัญญาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อผู้ว่าจ้างหรือจำเลยบอกเลิกสัญญาบรรดางานที่ผู้รับจ้างหรือที่โจทก์ได้ทำขึ้นหรือก่อสร้างไว้เพื่องานจ้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานที่ก่อสร้างเสร็จแล้วหรือไม่ก็ตามยอมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยสิ้นเชิงและโจทก์จะเรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจำเลยไม่ได้ ดังนั้นเมื่อโจทก์ก่อสร้างงานงวดที่ 8 และที่ 9 ยังไม่เสร็จ

บริบูรณ์ตามสัญญา ในที่สุดโจทก์ได้คืนงานส่วนที่ยังสร้างไม่เสร็จแก่จำเลยและจำเลยได้บอกเลิกสัญญาต่อโจทก์แล้วโจทก์จะเรียกเอาค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ 8 และที่ 9 ซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จจากจำเลยไม่ได้ สำหรับข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ว่าเมื่อจำเลยบอกเลิกสัญญาต่อโจทก์แล้ว จำเลยได้จัดการประกวดราคาก่อสร้างงานงวดที่ 8 และที่ 9 ใหม่ ทำให้ผู้ชนะการประกวดราคาใหม่ก่อสร้างงานทั้งงวดที่ 8 และที่ 9 ได้ถูกกว่าราคาเดิมคิดเป็นเงินจำนวน 323,020.50 บาท เงินจำนวนดังกล่าวศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นเงินค่าจ้างตามผลงานของโจทก์สำหรับงานงวดที่ 8 และที่ 9 ที่จำเลยค้างจ่ายแก่โจทก์ จำเลยจะต้องจ่ายคืนแก่โจทก์ตามสัญญาจ้างเหมา เลขที่ จ.25/(ข)2529 เอกสารหมาย จ.2 ข้อ 21 วรรคท้ายซึ่งระบุไว้ว่า "หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด" นั้น เห็นว่า ข้อความในสัญญาจ้างเหมาเลขที่ จ.25/(ข)2529 เอกสารหมาย จ.2 ข้อ 21 วรรคท้าย ที่กล่าวถึงเรื่องหากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่ผู้ว่าจ้างหรือจำเลยหักไว้เป็นค่าปรับและค่าเสียหายเหลืออยู่หลังจากจ้างบุคคลอื่นเข้าไปทำงานที่โจทก์ก่อสร้างค้างไว้จนเสร็จ จำเลยจะจ่ายเงินที่เหลืออยู่นั้นคืนให้แก่โจทก์ทั้งหมด เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินค่าจ้างสำหรับงานงวดที่โจทก์ได้ก่อสร้างเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ซึ่งโจทก์มีสิทธิจะรับไปจากจำเลยแล้วแต่จำเลยได้หักหรือกันไว้เป็นค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดสัญญาของโจทก์ก่อนเท่านั้นเงินดังกล่าวมิได้หมายรวมไปถึงว่าเมื่อจำเลยเลิกสัญญาต่อโจทก์แล้วแม้โจทก์ทำงานงวดใดยังไม่แล้วเสร็จบริบูรณ์ จำเลยก็ต้องจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงวดงานที่สร้างไม่แล้วเสร็จโดยจ่ายเท่าผลงานที่โจทก์ก่อสร้างไปแล้วด้วยไม่

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรูญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ